



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

1987
1987
1987

መግቢያ

እኛ የሐረሪ ህዝብ ክልል ምክር ቤት አባላት

የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት ሲደርሰባቸው የነበረውን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ብሔራዊ፣ በህሰዊና ሥርዓተ ሥርዓት ውጭ፣ ጤናና ተጽእኖ በተለያዩ ሰዓት መልክና በታች ሲታገሉ ተይተው የመፈረሽ በግንቦት ወር 1983 ለዚህ ሁሉ ምክንያት የሆነውን ሥርዓት በግንደግም ለኔታ ለመጣል በመቻሉ በተለይ ውሳኔን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ለማስተዳደር ታሪካቸው፣ በህሰቸውና ቋንቋቸውን ለማደበር በአጠቃላይ ብሔራዊ ህልውናቸውን ለመጠበቅ የሚያስችላቸው ምቹ ሁኔታ መፈጠሩንና ይህም ህጂ 29 ቀን 1987 በኢትዮጵያ ህዝቦች በጸደቀው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግሥት መረጋገጥን በመገንዘብ፡

የሐረሪ ህዝብ ምንም እንኳን በምትገኝ ናመታት ለሚገኝ ዘመን ራሱን በራሱ ያስተዳድራል፤ በራሱ ታሪክ ወገን በህል ይከራ የነበረ ቢሆንም ከአንድ መቶ ዓመት በፊት በተደረገበት ወረራ በነፍጠኛው ሥርዓት ሥር ከመውጣቱም በላይ ይህንን ሥርዓት ለማስወገድ በተለያዩ ጊዜያት በደረገው ንቅናቄ ትግል ምክንያት ለጥቂት፣ ለአስራትና ብዙም ለሰደት በመደረጉ በራሱ ክፍገጋ በቅጥር አጥባቂ በመሆኑ የተነሳ የአወክክል ሥልጣን ማለፈገጥን በመረዳት፡

የሐረሪ ህዝብ ሲደርሰበት የነበረውን ጥፋት ውጭ ሲከፈሉት ከነበሩት ህዝቦች መካከል የአስባቢው የእርም ህዝብ ጋር በመሆን የነፍጠኛውን ሥርዓት ከአነሳሱ ጀምሮ በጋራ ሲታገሉና ሲገኙ የነበሩ በመሆናቸውና አሁንም ለዚህ ድል የበቁት በጋራ በመሆኑ የክልሉን አስተዳደር ከሌሎች የክልሉ ነዋሪ ህዝብ ጋር በመሆን በጋራ ጥቋቋምና መምራት ያለባቸው መሆኑን በማጠቃለል፡

መጨረሻ ዘመን በሐረሪ ህዝብ ክልል አወቃቀር ዋነኛ ተጠቃሚ የሆኑት የሐረሪ ህዝብና የእርም ህዝብ የተገኙትን ብሔራዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለማረጋገጥ ክልሉንና የክልሉን ህዝብ ኢኮኖሚያዊና ግህበራዊ ስድገት ለማፋጠን የክልሉን ሰላም፣ ደህንነትና ወጥታ ለመጠበቅ የየበኩላቸውን ርሳራነት መወጣት ያለባቸው መሆኑን በመረዳት፡

የመረጠንን ህዝብ በመወከል በፌዴራል ህገ መንግሥት መሠረት ይህንን የሐረሪ ህዝብ ብሔራዊ ክልላዊ ህገ መንግሥት ዛሬ ሰጥኜ 6. 1987 ዓ.ም በሙሉ ድምጽ አጽድቃለን።

ፖለቲካ አንድ
ጠቅላላ ደንብ
አንቀጽ 1

የክልሉ መንግሥት ሰያሚ
ይህ ህግ መንግሥት ብሔራዊ ክልላዊ የመንግሥት አወቃቀር ይደነገጋል። በዚህ ህግ መንግሥት የሚቀረጹ መንግሥት የሐረሪ ህዝብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት በሚል ስም ይጠራል።

አንቀጽ 2
የጠቅላላ ክልል

የሐረሪ ህዝብ ክልል በሰሜን በኮምቦልድና በዳርፍ ወረዳዎች በምስራቅ በጉርራምና በባቢል ወረዳዎች በደቡብ በረዲስ ወረዳና በምዕራብ በአለግያ ወረዳ የሚገኝ ነው።

አንቀጽ 3

የሐረሪ ህዝብ ክልል ሰንደቅ ዓለማዊ አርማ

1. የሐረሪ ህዝብ ክልል ሰንደቅ ዓለማዊ መደቡ ነጭ ሆኖ ከላይኛው ጠርዝ ገባ ብሎ ወደ አገጽ የሚዘልቅ ቀይ መሥመር ይኖረዋል። እንዲሁም ከታችኛው ጠርዝ ወደ አገጽ የሚዘልቅ አረንጓዴ መሥመር ይኖረዋል።
2. የሰንደቅ ዓለማዊ ቀለማት የሚያስተላልፉት መልክት፤
ሀ. ነጭ መደብ የክልሉ ሕዝብ በፍትህና በእኩልነት ላይ ለተመሠረተ ሰለም ያለውን ሰሜትና ፍላጎት ያመለክታል፤
ለ. ቀይ መሥመር ህዝቡ ለመብትና ለነፃነት ያደረገውን ትግልና የክልሉን መስዋዕትነት ያመለክታል፤
ሐ. አረንጓዴው መስመር ህዝቡ ለልማትና ለዕድገት ፕሮግራሙንና የወደረቁን ብሩህ ተስፋ ያመለክታል።
3. የሐረሪ ህዝብ ክልል ዓርማ ይኖረዋል፤ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል።

አንቀጽ 4

ርዕስ ከተማ

የሐረሪ ህዝብ ክልል ርዕስ ከተማ ሐረር ነው።

አንቀጽ 5

የሥራ ቀንቅ

የሐረሪ ህዝብ ክልል የሥራ ደንብ ሐረርና አርማዎች ናቸው።

Handwritten signature and text at the bottom of the page.

አንቀጽ 6

የህገ-መንግሥት የበላይነት

ይህ ህገ-መንግሥት የሐረሪ ሕዝብ ክልል የበላይ ሕግ ነው። ግንኙነት የክልሉ ሕግ፣ ደንብ፣ መመሪያና፣ ውጣኔ ከዚህ ሕገ-መንግሥት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተረፃግኝነት አይኖረውም።

አንቀጽ 7

የፆታ አገልግሎት

በዚህ ሕገ-መንግሥት ውስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታል።

ምዕራፍ ሁለት

መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች

ግንኙነት የሐረሪ ሕዝብ ክልል የሥልጣን አካላት በዚህ ምዕራፍ የተመለከቱትን ደንቦችና የግንባር ግዴታ አለባቸው።

ክፍል አንድ

ሰብዓዊ መብቶች

አንቀጽ 8

የእኩልነት መብት

ዜጎች ሁሉ በህግ ረት እኩል ናቸው፤ በመካከላቸው ምንም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በህግ እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል። በዚህ ረገድ በዘር በብሔር፣ በብሔረሰብ፣ በቀለም፣ በፆታ፣ በቋንቋና በታይማኖት፣ በፖለቲካ አመለካከት፣ በማህበራዊ እመጣጥ፣ በሀብት፣ በትውልድ ወይም በሌላ በግንኙነትም አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ዜጎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የህግ የሰነድና የግንኙነት መብት አላቸው።

አንቀጽ 9

የታይማኖት የእምነትና የአመለካከት ነፃነት

1. ግንኙነት ሰው የግሰብ፣ የህሊናና የታይማኖት ነፃነት አለው። ይህ መብት ግንኙነት ሰው የመረጠውን ታይማኖት ወይም እምነት የመያዝ ወይም የመቀበል እና የታይማኖትን ወይም እምነትን በግልጽ ሆኑ ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የግምገማታቸው፣ የመከተል፣ የመታገብ፣ ወይም የመግለጽ መብትን ያካትታል።
2. ወላጆችና ህጋዊ ሞግዚቶች በእምነታቸው መሠረት የታይማኖታቸውንና የመልካም ሥነ ምግባር ትምህርት በመስጠት ልጆቻቸውን የግሰደግ መብት አላቸው።
3. የታይማኖትና ልምነትን የመግለጽ መብት ሊገደብ የሚችለው የህዝብን ደህንነት፣ ሰላምን፣ ትምህርትን፣ የህዝቡን የምረቃ ሁኔታ፣ የሌሎች ዜጎች መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶችን ለማረጋገጥ በሚወጡ ህጎች ብቻ ይሆናል።

ግንባታ ህይወት የመመስረት የመመስረት መብት

1. ግንኙነት ሰው የግል ህይወት፣ እና ግንኙነት የመከበር መብት አለው። ይህ መብት ከህግ ውጭ መኖሪያ ቤቱና ሰውነቱ በመመርመር እንዲሁም በግል ይዘታው ያለው ንብረት ከመያዝ የመመስረት መብትን ያከትታል።
2. ግንኙነት ሰው በግል የሚጻፉትና የሚጻፉት፣ በፖሊስ የሚልካቸው ደብዳቤዎች፣ እንዲሁም በቅርቡ፣ በቅርቡም ኒኪክንግ በኢሌክትሮኒክ መሣሪያዎች የሚያደርጋቸው ግንኙነቶች የማይደረፉ ናቸው።

አንቀጽ 11

የነፃነት መብት

1. ግንኙነት ሰው በህግ ከተደነገገው ሥርዓት ውጭ ነፃነቱን አያጣም።
2. በህግ ከተደነገገው ውጭ ግንኙነት ሰው ሊያዝ፣ ክስ ሲያቀርብበት ወይም ሲደረገው ሊታሰር አይችልም።
3. ግንኙነት ሰው የተያዘ ሰው በአርባ ሰዎች ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት አለው።

አንቀጽ 12

የመዘግየትና የመሰራት ነፃነት

ግንኙነት ሰው በዚህ ክልል ውስጥ የመንቀሳቀስና በህግ ያልተከለከለ ግንኙነት ሰው ሥራ ሰርቶ የመኖር ነፃነት አለው።

አንቀጽ 13

ኢሰብዓዊ አያያዝ የመመስረት መብት

1. ግንኙነት ሰው ኢሰብዓዊ ጭካኔ ከተሞለበት፣ ኢሰብዓዊ ከሆነ ወይም ከብሩን ከሚያሳርፍ አያያዝ ወይም ቅጣት የመመስረት መብት አለው።

ክፍል ሁለት

ደግሞ ሌሎች መብቶች

አንቀጽ 14

ህጋዊ የመግለጽ፣ የመደራጀት፣ የመሰብሰብና ስለማዊ ስልፍ የማድረግ መብት

1. ግንኙነት ሰው ህብሩን በቃል፣ በፍላጎት ወይም በህትመት፣ በሥነ-ጥበብ መልክ ያስግኝ፣ ጣልቃ ገብነት በመረጠው በግንኙነት የማሰራጨ ዘዴ የመግለጽና የማሰራጨት መብት አለው።
2. ግንኙነት ሰው በግንኙነት አለግ በማህበር የመደራጀት መብት አለው። ሆኖም ሕግ ለመግለጽ ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን በሕገ-ወጥ መንገድ ለማፍረስ የሚመሰረት ድርጅት የተከለከለ ነው።

3. ግንኙነትም ሰው ከሌሎች ጋር በመሆን ወር መሣሪያ ለይዝ በሰላም የመሰብሰብና ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብት አለው ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል

አንቀጽ 15

የጋብቻና ቤተሰብ የመመስረት መብት

1. በህግ በተወሰነው የጋብቻ ዕድሜ የደረሱ ወንዶችና ሴቶች በራሳቸው መሥራታዊነት ጋብቻ የመረፍትና ቤተሰብ የመመስረት መብት አላቸው።
2. በህግ የተደነገጉ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ግንኙነትም በባህል፣ ወይም በጋራ ሥራ ሥርዓት የተረጸመ ጋብቻ ዕውቅና አግኝቶል።

አንቀጽ 16

የጋብቻ መብት

1. ግንኙነትም ሰው ጋብቻ የግጥሞችና የመያዝ መብት የተጠበቀ ነው።
2. የሀገሪቱ ህግ እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት የክልሉን ውስጥ የመረራ ሰፊ ግንዛቤ ውስጥ የሚያስገባ የመሪነት አጠቃቀም ፖሊሲ ያወጣል።
3. በዚህ አንቀጽ ፖ.ሰ አንቀጽ 11/ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ መንግሥት ለሕዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሳ በትድሚያ በመክረል የገል ጋብቻን ለመውሰድ ይችላል።

አንቀጽ 17

የመምረጥና የመመረጥ መብት

Ⓢ በሕግ የተደነገጉ መሰረቶችን የሚያሟሉ ግንኙነትም የኢትዮጵያ ዜጋ በግንኙነትም ደረጃ በክልሉ በሚከሄደው ምርጫ የመምረጥና የመመረጥ መብቶች አሉት።

አንቀጽ 18

ብሔራዊ መብት

የሌሎች ብሔሮችና ብሔረሰቦች አበሰት ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር እንደተጠበቀ ሆኖ የሐረሪ ሕዝብ ክልል የሐረሪ ሕዝብ ብሔራዊ መብት የሚከበርበት ክልል ነው። ሆኖም የአጭር ሕዝብ በሕል ቃሪክና ደንቋ እንዲደብር እንዲያድግና በሥራ ላይ እንዲውል እንዲሁም የክልሉ አጭር ሕዝብ በአስተዳደሩ እንዲከፈል ልዩ ትኩረት ይሰጠዋል።

አንቀጽ 19

የብሔሮችና የብሔረሰቦች የህዝቦች መብት

በፈደራሉ ህገ-መንግሥት አንቀጽ 39 የተደነገገው ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የሐረሪ ህዝብ ክልል የራስን ዕድል በራስ የመውሰድ እስከ መገንጠል ያለው መብት የተጠበቀ ነው።

2022-23

በሰ ሠራተኛ በሰ ሰላፊ በሰ ሀገናትና በሰላሳቸው መብቶች
በዚህም ሀገ-መንግስት በሰ ሠራተኞች፣ በሰላፊዎች፣ በሰሀገናትና በሰላሳበቢ
ይህንን መብቶች እና ሌሎች የተደነገጉት መብቶች ሁሉ በዚህ ሀገ-መንግስት
ተፈጻሚነት አለባቸው፡፡

PALE PALE

የክልሉ መንግሥት ለወያኔ

Page 21

Administrative Levels

ለአስተዳደር ሥራ በግንባር ሙሉ ገንዘብ መስተዳደር በሁለት እርከን
ይዋቀራል። እንዲሁም በቀበሌ የተከፋፈለ የአስተዳደር ኃላፊ ይኖራል። ዝርዝር
በህግ ይመለከታል።

NR 22

የክልሉ መንግሥት የሥልጣን አካል

የሐረሪ ሕዝብ ከሌላ ጋር የሆነ አድልዎ የሆነ አሰራርና የደንብ
መሰረት አካላት ይኖሩታል።

7467 367

የሐረ፣ ህዝብ ክልል የገጽ ቤት አወቃቃርና አወከከል

大正 23

የሐረር ህዝብ አልባ ምክር ቤት

1. የሐረር ህዝብ በልል ያክር ቤት በፋዴራል ሀገ- መንግስት ሰነድ
የተሰጠውን ሥልጣን ተግባራዊ የሚያደርግ የክልሉ ከፍተኛ የፖለቲከና
የህግ አወጪነት ሥልጣን ያለው አካል ነው።
2. የሐረር ህዝብ በልል ያክር ቤት ከሐረር ብሔራዊ ጉባዔ 14 አባላት
እንዲሁም ከፋ ህዝ ተመክሮች ጉባዔ 22 አባላት በአጠቃላይ 36 አባላት
ያሉት ያ/ቤት ነው።

А. 548 24

27th Dec 1945

- 1 የሐረር ህዝብ የሰላም ምክር ቤት ሀሳት ገባዊነት ይኖራቸዋል። እነሱም፡
 ሀ/ የህዝብ ተወካዮች ዐባይ
 ለ/ የሐረር ብሔራዊ ባሕርይ ያቸው
- 2 የህዝብ ተወካዮች ገባዊ በዚህ በህገ-መንግሥት አንቀጽ 48 አምስት ንዑስ አንቀጽ 1/ እንደተመለከተው የግዢያ 22 አባላት ይኖራቸዋል።

3. የሐረሪ ብሔራዊ ጉባዔ በዚህ ህገ መንግሥት አንቀጽ 49 አዋስኮ ጉዕዝ አንቀጽ 12/ እንደተመለከተው የሚወጡ አሥራ አራት የሐረሪ ብሔረሰብ አባላት ይኖራሉ።

አንቀጽ 25

የጉባዔዎች አከላለፊ አወካዎች አመራረጥ

1. የህዝብ ተዘዋዋሪ ጉባዔ አባላት በደላት የምርጫ ዘመን የሚወክሉ አባላት ያሉት ጉባዔ ነው። አወካዎች፡
 - ሀ/ ከፂግል የሆኑ ክልል አራት አባላት፤ እና
 - ለ/ ከፂግል ይገኙ ክልላት የክፍሉ የጉባዔ ተባብሮ የሚመረጡ የሚያጠቃልል የምርጫ ክልል ሽልግ-ሽግግር አባላት፤ ይመረጣሉ።
2. የሐረሪ ብሔራዊ ጉባዔ አባላት በክልሉ ውስጥና ከክልሉ ውጭ በሌላ የኢትዮጵያ ክልሎችና ኃጥማዊ ክፍሎች የሐረሪ ብሔረሰብ አባላት ይመረጣሉ።
3. የጉባዔው አባላት የምርጫ ክፍል፣ ቀጥተኛ፣ በሆኑና ድምጽ በሚሰጠው በሚሰጥበት ሥርዓት ይረጃገጣሉ።

አባራዊ አዋስኮ

የሐረሪ ህዝብ ክልል የምርጫ ቤት እና የጉባዔዎች

ሥልጣንና ተግባር

ደንብ አገልግሎት

አንቀጽ 26

የሐረሪ ህዝብ ክልል የምርጫ

ሥልጣንና ተግባር

1. የሐረሪ ህዝብ ክልል የምርጫ የህዝብ ተዘዋዋሪ ጉባዔ እና የሐረሪ ብሔራዊ ጉባዔ በጋራ የሚሰበሰቡት ክፍል ቤት ነው። የክልሉ ክፍተኛ የሥልጣን አካል ሲሆን ተገቢነቱም በክልሉ ህዝብ ነው።
2. የሐረሪ ህዝብ ክልል የምርጫ ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል።
 - ሀ/ የክልሉን ሕገ-መንግሥት እና ሌሎች ሕጎችን ያወጣል፤
 - ለ/ በዚህ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 41 በተደነገገው መሠረት የክልሉን ሕገ-መንግሥት ያሸሽሳል፤
 - ሐ/ በፈጸራ ሕገ መንግሥት በክልሉ የተሰጠውን ሥልጣን በክልሉ ተግባራዊ ያደርጋል፤
 - መ/ በክልሉ ፕሬዝዳንትነት የሐረሪ ብሔራዊ ጉባዔ ጠቋሚነት የሚቀርበውን ዕጩ በሁለት ሃሳቶች ድምጽ መርምሮ ይመረጣል፤

ወ/ የክልሉን የገቢዎች አስተዳደር ያዋቅራል፤ ያደራጃል፤

ረ/ የክልሉን የህዝብ ደህንነትና ዕድገትን በሚመለከት ህጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ያወጣል፤

ሰ/ በህዝብ ተወካዮች ጉባዔና በክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚቀርቡበትን ረቂቅ አዋቂነት፤ ደንቦች፣ መመሪያዎችን ፖሊሲዎችን መርምሮ ያጽድቃል፤

ሸ/ በክልሉ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚቀርቡትን የቢሮ ርሳረዎችና ተመሳሳይ ሥልጣን ያገኘውን ርሳረዎች ሹመት ያደርጋል፤

ቀ/ በክልሉ ሃራዝዳንት የሚቀርቡትን የጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝዳንትና ም/ፕሬዝዳንት፣ ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ፣ የአዲትና ቁጥጥር ዋና ርሳረዎች እና የፖሊስ ኮንቴኔሩን ሹመት ያደርጋል፤

በ/ በክልሉ የደኛች አስተዳደር ጉባዔ የሚቀርቡትን ደኛች ሹመት ያደርጋል፤

ተ/ በሁለቱ ጉባዔዎች የሚቀረቡትን የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ሹመት ያደርጋል፤

ፑ/ የክልሉን የፈፈት አጠቃቀም ፖሊሲ ደንብን መመሪያ ያወጣል፤

ኘ/ በክልሉ በተሰጠው የገቢ ምንጭ ወሰን ፕሮጀክት ይከሰ ይገባል፤

ሃ/ የክልሉን ዓመተኛ በጽኑ ያወጃል፤

አ. ንጽ 27

የምክር ቤቱ አባላት መብትና ግዴታ

1. ግንኙኛውም የምክር ቤቱ አባል በምክር ቤቱ በሚሰጠው ድምጽ ወይም አስተያየት ምንገድ አይከሰስም፤ አስተዳደሩን አርምጃ አይወሰድበትም።
2. ግንኙኛውም የምክር ቤቱ አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በተተቀረ ያለ የምክር ቤቱ ፍቃድ አይያዝም በወንጀልም አይከሰስም፤
3. ግንኙኛውም የ ግድ ቤቱ አባል የመረጠው ህዝብ አመኔታ በጣበት ጊዜ ከምክር ቤቱ አባልነት ይወገዳል። ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል።

ክፍል ሁለት

የጉባዔዎች ሥልጣንና ተግባር

አንቀጽ 123

ህዝብ ተወካዮች ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር

የህዝብ ተወካዮች ጉባዔ በክልሉ ም/ቤት ከሚጥረው ሰልጣንና ተግባር በተጨማሪ የሚገኙት ሰልጣንና ተግባር ይኖራቸዋል፤

1. ግንኙኛውም የገንዘብ ልማትና የማህበራዊ ልማት ፖሊሲ ስትራቴጂ በተመለከተ ረቂቅ ሕግ ያመነጫል፤ በክልሉ ም/ቤት አቅርቦ ያስጽድቃል፤

2. የጥብርና ቃላት አጥፊነትን ያመለክታል ለክልሉ ምክር ቤት በጥቅረብ ያወጥዳል፤
3. የክልሉን በጽኑ ጥፋት የክልሉ ምክር ቤት ያቀርባል፤
4. ከክልሉ የምክር ቤት አባላት መካከል ክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ከሚሄድ አባላት አፋት አባላትን ይጠቀማል፤
5. የጉባዔውን በበሰባ የሚሰሩ አፈ ጉባዔ፣ ምክትል አፈ ጉባዔና ቃለ-ጉባዔ የሚይዝ ይሰራ ከመካከሉ ይመርጣል፤

፩፻፳፭ ፲፱

የሐረሪ ብሔራዊ ጉባዔ

ሥልጣናት ተገባር

የሐረሪ ብሔራዊ ጉባዔ በክልሉ ምክር ቤት ከሚኖረው ሥልጣንና ተገባር በተጨማሪ የሚከተሉትን ሥልጣናት ተገባር ይኖረዋል፡-

1. የሐረሪ ብሔራዊ ጉባዔን በህል በሚመለከት ፖሊሲና ሐገ ያወጣል፤
2. በክልሉ ውስጥ የሐረሪን ብሔረሰብ ቃሪክና በህል የሚያገኝበርቅ ቅርንፍ ቅርጾች፣ የመቃብር በተቃኙ የመሰጋገፍና የአደባባሪነት አጠባበቅ በሚመለከት መመሪያ ያወጣል፤
3. የሐረሪ ብሔረሰብን በሐረሪው መገገሚያ የፈጸረበት ምክር ቤት የሚወክል አባል ወይም አባላትን ይመርጣል፤
4. ለክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ከሚሄድ አባል የሚሆኑ ክልሉ ምክር ቤት አባላት መካከል የሰት አባላትን ይጠቀማል፤
5. የክልሉን ፕላንዳንት ይጠቀማል፤
6. የጉባዔውን በበሰባ የሚሰሩ አፈ ጉባዔ ምክር ቤት ጉባዔና ቃለ ጉባዔ የሚይዝ ይሰራ ከመካከሉ ይመርጣል፤

፩፻፳፭ ፳፱

የጉባዔዎችና የምክር ቤት ስብሰባ ውሳኔና የሥራ ዘመን

1. ሁለት ጉባዔዎች በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ይኖራቸዋል፡-
2. የሐረሪ ህዝብ ምክር ቤት በምስት ወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ይኖረዋል ሆኖም የሥራ አስፈጻሚ ከሚሄድ ወይም ከአያንዳንዱ ጉባዔ 1/3ኛው ስብሰባ እንዲጠራ ከጠየቀ አስቸኳይ ስብሰባ ይደረጋል፡-
3. የጉባዔዎችና የክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ በአባላት ከግንኙ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይኖራል፤
4. በጉባዔዎችና በክልሉ ምክር ቤት ማንኛውም ውሳኔ የሚተሰሰረው በዚህ ህገ-መንግሥት በተለይ ከአተደነገገ በስተቀር በስብሰባው ከተገኙ አባላት በአብላጫ ድምጽ ሊገኙ ነው፤

5. የምክር ቤቱ የጉባዔዎች የሥራ ዘመን የፈጸሙ የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ነው።
6. የክልሉ የምክር ቤቱ የጉባዔዎች ስለ አሰራራቸው የራሳቸው የሆኑ ደንቦችን ያወጣሉ።

ምዕራፍ ስድስት

የሐረሪ ሕዝብ ክልል የህግ አሰረጻጫ አክል -

አንቀጽ 31

የሥራ አሰረጻጫ ኮሚቴ አክል

የሐረሪ ሕዝብ ክልል የሥራ አሰረጻጫ ኮሚቴ የክልሉ ከፍተኛ የህግ አሰረጻጫ አክል ነው።

አንቀጽ 32

የሥራ አሰረጻጫ ኮሚቴ አባላት

1. የሐረሪ ሕዝብ ክልል የሥራ አሰረጻጫ ኮሚቴ አባላት ይኖራቸዋል።
2. አባላት አባላት ፕሬዝዳንቱ፣ ምክትል ፕሬዝዳንቱና ዕለፈው በዚህ ህግ መንግሥት የተሰጣቸው ሥልጣንና ተግባር ሲኖራቸው፤ የተቀሩት አራት አባላት በፕሬዝዳንቱ አቅራቢነት በም/ቤት የሚሰጣቸውን ተግባራት ያከናውናሉ።
3. የሥራ አሰረጻጫ ኮሚቴው ተጠሪነቱ ለክልሉ ም/ቤት ይሆናል።

አንቀጽ 33

የሥራ አሰረጻጫ ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባር

የሐረሪ ሕዝብ ክልል የሥራ አሰረጻጫ ኮሚቴ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖራቸዋል።

1. በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት በክልሉ ም/ቤትና በሐረሪ ብሔራዊ ጉባዔ የወጡ ፖሊሲዎች አዋጆች ደንቦችና መመሪያዎች ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተላል፤ ያረጋግጣል።
2. የክልሉን የመስተዳደር አካላትና ሥራን ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል።
3. የክልሉን ግህበራዊ ዕድገትና ኢኮኖሚያዊ ልማት ለማፋጠን የሚያስችሉ ዕቅዶችና ፕሮግራሞችን ያዘጋጃል፤ ለክልሉ ም/ቤት ቀርቦ ሲፀድቅ ተግባራዊ ያደርጋል።
4. የመስተዳደር በጃት በማዘጋጀት ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤ ሲፀድቅ ተግባራዊ ያደርጋል።
5. የክልሉን ቢሮዎችና የሥራ ዘርፎች ያስተባብራል፤ ይምረጣል፤ ይቆጣጠራል።
6. ህግና ሥርዓት በክልሉ መከበሩን ያረጋግጣል።
7. ከሌሎች የፌዴራል መንግሥት አባላት ጋር ግንኙነት ይፈጥራል፤ ይደራደራል፤ ስምምነት ይፈራረማል።
8. የክልሉን ምክር ቤት ለብባብ ይጠራል።

9. የልማት፣ የጥህበራዊ ጉዳይ፣ የጥቅም ደህንነትን በሚመለከት የህግና የፖሊስ ረዕዮችን ለክልሉ ምክር ቤት ያቀርባል፤
10. በክልሉ ምክር ቤት በሚሠጠው ሥልጣን መሠረት ደንቦችን መመሪያዎችን ያወጣል፤
11. ለሰራተኛ አንቀሳቃሴ ለክልሉ ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርባል።

አንቀጽ 34

የክልሉ ፕሬዝዳንት ስልጣንና ተግባር

የሐረሪ ሕዝብ ክልል ፕሬዝዳንት የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡

1. የክልሉን መስተዳድር በበላይነት ይመራል፤
2. የክልሉን ምክር ቤትና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔዎችን ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ ያረጋግጣል፤
3. የክልሉን መስተዳድር በመወከል ከሐረሪው መንግስት ወይም ከሐረሪው መንግስት አካላት ጋር ግንኙነት ያደርጋል፤
4. የክልሉን ምክር ቤት ስብሰባ ይጠራል፤ ይመራል፤ ያስተባባራል፤
5. የክልሉን ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዝዳንትና ም/ፕሬዝዳንት፣ አገዳሪዎች ጠቅላይ ዕቃቤ ህግና የፖሊስ ኮሚሽነሩን ለምክር ቤቱ በማቅረብ ያሸግዛል፤
6. በክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ውሳኔ መሠረት የመስተዳድሩ የተለያዩ አካላት ርባረዎችን በምክር ቤቱ ያሸግዛል፤ ያሸራል፤ ከሥራ ያግዳል፤ ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል፤
7. የክልሉን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አገዳሪዎች የመስተዳድሩ የተለያዩ አካላትን ሥራ በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
8. የክልሉን ደህንነትና የጥቅም መከበራቸውን ያረጋግጣል፤ የክልሉን የፖሊስ ኃይል በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
9. በዚህ አንቀጽ ለፕሬዝዳንቱ የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባር ለምክር ቤቱ ፕሬዝዳንቱ በውክልና በክሊል ሊሰጥ ይችላል፤
10. ለክልሉ ምክር ቤትና ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሪፖርት ያቀርባል።

አንቀጽ 35

የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት የሚከተሉ ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡

1. የክልሉ ም/ፕሬዝዳንት ፕሬዝዳንቱ በሌለበት ፕሬዝዳንቱን ተክቶ ይሠራል፤
2. በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና በፕሬዝዳንቱ የሚሠጠውን ሥራ ያከናውናል፤

አንቀጽ 36

የክልሉ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

የሥራ ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ፅሕፈ የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል።

1. የክልሉ ም/ቤትና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ጸሐፊ ሆኖ ያገለግላል፤
2. የምክር ቤቱንና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን ጽ/ቤት ያደራጃል፤ የጽ/ቤቱን በታላላቅነት ይመራል፤
3. በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስና በፕራዝዳንት የሚሰጡትን ልሎች ተግባራት ያከናውናል፤

ምዕራፍ ሰባት

የደንብ ሥልጣንና አካላት

አንቀጽ 37

የደንብ ሥልጣን

1. በሐረሪ ህዝብ ክልል የደንብ ሥልጣን የፍርድ ቤቶች ብቻ ነው።
2. በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ የደንብ አካል ከግንኙነት የመንግስት አካል፣ ከግንኙነት ሌላ ተጽዕኖ ነፃ ነው፤
3. ደንቡ የደንብ ተግባራቱን በሙሉ ነፃነት ያከናውናል፤ ከህግ በስተቀር በሌላ ሁኔታ አይመራም።

አንቀጽ 38

የደንብ አካላት

1. በሐረሪ ህግ መንግሥት በዚህ ፕጃይ የተደነገገው አንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት በክልሉ ትዳዮች ላይ የበላይና የመረጃ የደንብ ሥልጣን ይኖረዋል።
2. የሐረሪ ህዝብ ክልል አንድ ጠቅላይ ፍ/ቤት፣ አንድ ከፍተኛ ፍ/ቤትና አንድ አስፈላጊነት የሚቋቋሙ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ይኖራቸዋል፤
3. በክልሉ የሚገኙ የሽሪና ፍ/ቤቶች በዚህ ህግ-መንግሥት አውጭ አግኝተዋል፤ ከመሆኑም በተሻለና በተቀላጠፈ መልኩ የሚሠሩበት ሁኔታ ይመቻቸዋል፤
4. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የክልሉ የደንብ አካላትን በጽኑ ለክልሉ ምክር ቤት በግቅረብ ያስወስናል፤ ሲፈቀድም በጽኑ ያስተዳድራል፤

አንቀጽ 39

የደንብ አሸሽፍ

1. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕራዝዳንትና ምክትል ፕራዝዳንት በክልሉ ፕራዝዳንት አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሸሽፋሉ።

አንቀጽ 36

የክልሉ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

ዕለረ ሥልጣንና ተግባር

የክልሉ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዕለረ የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል።

1. የክልሉ ምክር ቤት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ዕለረ ሆኖ ያገለግላል፤
2. የምክር ቤቱን የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን ፍ/ቤት ያደራጃል፤ የፍ/ቤቱን በታላላቅነት ይመራል፤
3. በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እና በፕረዝዳንት የሚሰጡትን ስራዎች ተግባራት ያከናውናል፤

የዕረፍ ሰበቅ

የደንብ ሥልጣንና አክሲዮን

አንቀጽ 37

የደንብ ሥልጣን

1. በሕረሪ ህዝብ ክልል የደንብ ሥልጣን የፍርድ ቤቶች ብቻ ነው።
2. በየትኛውም ደረጃ የሚገኙ የደንብ አክሲዮን ከግንኙነት የሚገኝበት አካል ከግንኙነት ሌላ ተጽዕኖ ነፃ ነው፤
3. ደንቡ የደንብ ተግባራቱን በሙሉ ነፃነት ያከናውናል፤ ከህግ በስተቀር በሌላ ሁኔታ አይመራም።

አንቀጽ 38

የደንብ አክሲዮን

1. በሕረሪ ህግ መንግሥት በዚህ ጉዳይ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት በክልሉ ጉዳዮች ላይ የበላይና የመጨረሻ የደንብ ሥልጣን ይኖረዋል።
2. የሕረሪ ህዝብ ክልል እንደ ጠቅላይ ፍ/ቤት፣ እንደ ከፍተኛ ፍ/ቤትና እንደ አስፈላጊነቱ የሚደረግ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ይኖራቸዋል፤
3. በክልሉ የሚገኙ የበረካ ፍ/ቤቶች በዚህ ህግ-መንግሥት አውቅና አግኝተዋል፤ ከመሆኑም በተሸለፍ በተቀሰጠረ መልኩ የሚሠሩበት ሁኔታ ይመቻቸዋል፤
4. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የክልሉ የደንብ አክሲዮን በጁኔላክልሉ ምክር ቤት በማቅረብ ያስወሰናል፤ ለፈቀደም በጁኔላ ያስተዳድራል።

አንቀጽ 39

የደንብ አሸሽፍ

1. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕረዝዳንትና ምክትል ፕረዝዳንት በክልሉ ፕረዝዳንት አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሸሽፋል።

2. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞችና የክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች በክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሸግራሉ፤ የክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ የዳኞችን ሹመት ለክልሉ ምክር ቤት ከግብረት በረት የፈጸራሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ በእውነት ላይ ያለውን አስተያየት መጠየቅና አስተያየቱን ከራሱ አስተያየት ጋር በማያያዝ ለክልሉ ምክር ቤት የማቅረብ ኃላፊነት አለበት፤
3. የክልሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኞችና የሽሪዓ ፍርድ ቤት ዳኞች በክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ አቅራቢነት በክልሉ ምክር ቤት ይሸግራሉ፤
4. በየትኛውም ደረጃ የሚገኙ ዳኞች የዲሲፕሊንና የዝውውር ጉዳይ በሚመለከተው የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ይወሰናል።

የፈጸራ ስምንት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

አንቀጽ 40

የፈጸራ ስምንት ስምንት ተረግጧል

በዚህ ስምንት ስምንት በልተሸረኑ ጉዳዮች ሁሉ የፈጸራ ስምንት ስምንት ድንጋጌዎች ተረግጧል። እንዲሁም በዚህ ስምንት ስምንት የተደነገጉት ድንጋጌዎች ከፈጸራ ስምንት ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረኑ ወይም የማይጣጣሙ ሲሆን የፈጸራ ስምንት ድንጋጌዎች ተረግጧል።

አንቀጽ 41

ህገ-መንግሥት ማሸሸል

ይህን ህገ መንግሥት ማሸሸል የሚቻለው በሚከተለው አከፋን ብቻ ይሆናል።

1. ህገ መንግሥቱን የማሸሸያ ህብረት ከሁለት ጉባዔዎች ቢያንስ በአንድ ሲነሱ፤
2. የማሸሸያው ህብረት በሁለቱም ጉባዔዎች ለየብቻቸው ውይይት ተደርጎ በትክክል እንደሚደረግ በ2/3 ድምጽ ሲደገፍ ሆኖ፤
3. የክልሉ ምክር ቤት ማሸሸያውን በ2/3 ድምጽ ሲያደርግ ብቻ ነው።

አንቀጽ 42

ህገ መንግሥቱ የሚታተምበቸው ቋንቋዎች

ይህ ስምንት ስምንት በሐረር፣ በአርማኛና በአማርኛ ቋንቋዎች ይታተማል። በሐረርና በአርማኛ ቋንቋዎች መካከል የትርጉም ልዩነት ቢኖር የአማርኛው ቅጂ ተቀባይነት ይኖረዋል። እንዲሁም የሐረርና የአርማኛ ቋንቋ በአንድ በኩል አንድ አይነት ሆነው ከአማርኛው ቅጂ ጋር የትርጉም ልዩነት ቢኖራቸው የሐረርና የአርማኛ ቅጂ ተቀባይነት ይኖረዋል።